Cours « Droit de L'entreprise »

Séance 1

Introduction Générale

Définition de l'entreprise en droit :

- En droit, l'entreprise ne fait pas l'objet d'une définition juridique unique.
- C'est une notion **mouvante (مفهوم متغير/ متحرك)** dont ***la nature varie en fonction de la branche du droit (فرع القانون) dans laquelle elle est considérée.***

Exemple1 :

Au regard du droit commercial, l'entreprise peut se définir **comme une unité économique reposant sur une organisation préétablie et fonctionnant autour de moyens de production ou de distribution**.

Exemple 2 :

Mais l'entreprise peut être définie autrement par **le droit du travail**, au regard duquel elle est considérée **comme un ensemble de personnes rémunérées exerçant une activité en commun tout en étant sous l'autorité d'un même employeur.**

Définition de la société en droit :

Le législateur tunisien dans **l'article 2 du code des sociétés commerciales** (C.S.C) a défini la société commerciale comme étant : **« *un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'affecter en commun leurs apports, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourrait résulter de l'activité de la société ».***

- En vertu de cet article on peut définir une société comme étant :

1. ***un acte juridique (contrat)*** par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens (sommes d'argent, voitures, immeubles) ou leur industrie (compétences...) en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
2. La notion de société désigne également ***la* personne morale** (شخص معنوي) créée par le contrat de société. En tant que personne morale, la société dispose ***d'un patrimoine (ذمة مالية)***composé à

l'origine des biens apportés par les associés ou les actionnaires. La personnalité morale d'une société est acquise lors de l'immatriculation de celle-ci au Registre National des entreprises (R.N.E) ; Autrefois (avant 2018), dénommé : Registre de Commerce.

Différence entre « entreprise » et « société » :

Souvent confondues, « entreprise » et « société » font chacune l'objet d'une définition distincte au regard du droit.

- ***La société est une notion juridique.***
- ***l'entreprise*** ne fait pas l'objet d'une vraie définition légale. C'est ***une notion avant tout économique et sociale***.
- la notion de société **ne recouvre pas nécessairement la notion d'entreprise** puisque des sociétés peuvent être créées sans pour autant être considérées comme des entreprises.
- *A l'inverse,* ***la notion d'entreprise recouvre la notion de société*** *dans la mesure où :* Une entreprise peut prendre la forme d'une société (une SARL ou SUARL ou SNC par exemple). On parle ici d'une ***entreprise sociétaire.***

Le choix du statut juridique d'une entreprise :

Toute personne souhaitant créer son ***entreprise*** se trouve vite face à un choix crucial : quel statut juridique choisir ?

- Avant de lancer son entreprise sur le plan économique, l'entrepreneur doit réfléchir au statut juridique à adopter. Naturellement, **il n'existe pas de statut idéal**, adapté à toutes les formes d'activité et à tous les projets.
- Tout dépend en fait de la nature de l'activité envisagée, et surtout des contraintes personnelles du créateur et de ses objectifs à moyen terme.

Cependant, 2 alternatives sont prévues par la loi :

Une entreprise peut prendre la forme d'une société (une SNC, SNC, une SARL ou SUARL par exemple). On envisage ici ***le statut d'une entreprise sociétaire.***

Mais l'entreprise peut aussi être créée sans forcément adopter le statut juridique d'une société. On envisage ici ***le statut de l'entreprise Individuelle.***

L'entreprise Sociétaire

****Les principales formes juridiques d'une entreprise sociétaire :***

Lorsque l'on **crée une entreprise**, il faudra **choisir une forme juridique** pour exercer son activité.

En fonction de l'activité, du projet, du nombre d'associés ou d'actionnaires réunis, et d'une multitude d'autres **paramètres**, le **choix** de l'entrepreneur s'orientera vers une **forme juridique** qui sera la plus adaptée pour lui dans le cadre de son projet.

En vertu du code des sociétés commerciales tunisien, on constate que le législateur tunisien avait classé les entreprises sociétaires en trois grandes catégories en fonction de plusieurs critères, ainsi on note :

- D'abord, les sociétés de personnes telles que : la SNC (Société en nom collectif), la SCS (Société en commandite simple) et la Société en participation.
- Ensuite, les sociétés à responsabilité limitée à savoir : la SARL (Société pluripersonnelle à responsabilité limitée) et la SUARL (Société Unipersonnelle à responsabilité limitée).
- Enfin, les sociétés de capitaux ou par action telles que notamment : la SA (Société anonyme) et la SCA (Société en commandite par actions).

➢ *Pour savoir faire le choix adéquat quant à la forme juridique de l'entreprise qu'il souhaite lancer, l'entrepreneur doit connaitre parfaitement toutes les caractéristiques spécifiques de chacune des formes juridiques prévues par la loi.*

Ainsi, il semble opportun d'examiner ces différentes formes juridiques.